KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM

ROTAMA, S.H. & REKAN

Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

Palangka Raya, 25 Maret 2026

Nomor : 057.ADV.RR/SOMASI/III/2026

Hal : **SOMASI**

Kepada Yth:

Sdr. MOBIONO/BAPAK NOVA

Di -

TEMPAT

Dengan Hormat,

Dalam hal ini Pemberi Kuasa menentukan untuk memilih domisili hukumnya dan memberikan kuasa kepada ----------

----------ADV.ROTAMA,S.H.----------

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dengan memberikan kuasa kepada **ROTAMA, S.H**. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ROTAMA, S.H. & REKAN** yang beralamat di Jalan Hiu Putih Lanjutan Gg. Keluarga No. 99 Kec. Jekan Raya Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah No Hp 0813-1815-0416 *email*: rotamak21@gmail.com dalam hal ini bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **98.ADV.RR/24.03.2026/PLK**. Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** guna kepentingan hukum Klien Kami:----------

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
ROTAMA, S.H. & REKAN
Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

Adapun yang menjadi poin dalam Somasi ini sebagai berikut:----------

1. Bahwa klien kami Ibu Nurhayatie adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas ± 1 (Satu) Hektar yang terletak di Sei-Sabange, Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan;----------
2. Bahwa perlu ditegaskan sebelum diajukannya langkah hukum atau somasi ini, Ibu. Nurhayatie telah menempuh seluruh prosedur administratif dan upaya perdamaian secara patut di tingkat desa, dimulai dengan pengajuan Surat Permohonan Penyelesaian Penyerobotan Tanah secara resmi kepada Kepala Desa Tumbang Hangei I pada tanggal 20 Desember 2025 atas objek tanah di wilayah Sabange. Sebagai tindak lanjut dari laporan tersebut, Lembaga Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa Tumbang Hangei bahkan telah menerbitkan Surat Pemberhentian Kegiatan Sementara nomor 189/18/P/TH/XI/2025 guna menjaga status quo, namun instruksi tersebut tidak diindahkan oleh Saudara Mobiono. Meskipun pihak berwenang desa telah mengupayakan mediasi melalui rangkaian panggilan resmi, yakni Panggilan I (29 Desember 2025), Panggilan II (12 Januari 2026), hingga Panggilan III (15 Januari 2026), ketidakhadiran Saudara Mobiono dalam memenuhi panggilan-panggilan tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan;----------
3. Bahwa Sdr. Mobiono/Bapak Nova telah melakukan tindakan Penyerobotan Tanah dengan cara memasuki, menguasai, dan/atau melakukan aktivitas di atas lahan milik klien kami tanpa izin sah dari pemilik;----------
4. Bahwa selain melakukan penyerobotan, Sdr. Mobiono/Bapak Nova diduga telah melakukan aktivitas penambangan tanpa izin di atas lahan tersebut. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) berdasarkan hasil dari fakta-fakta dan bukti-bukti, klien kami;----------

5. Bahwa kami telah mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi supaya permasalahan ini menjadi terang-benderang dan hak-hak klien kami dapat terpenuhi sebagaimana mestinya;----------
6. Bahwa uraian diatas dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Mobiono / Bapak Nova sehingga mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap klien kami, maka telah melanggar Dasar Hukum:
   - **Pasal 501 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023**. "***Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki, menjual, menyewakan, atau menukar tanah yang diketahuinya milik orang lain, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun***";----------
   - **Pasal 158 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** ***"Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."***;---
   - **Pasal 161 Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** ***"Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).***;----------

KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
ROTAMA, S.H. & REKAN
Jalan Hiu Putih Lanjutan, Gg. Keluarga No. 99, Kec. Jekan Raya,
Kel. Bukit Tunggal, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Hp/WA: 0813-1815-0416 , *Email:* rotamak21@gmail.com

7. Bahwa klien kami membuka penawaran perdamaian dan/atau ruang mediasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara non litigasi. Dan kami memberikan kesempatan untuk menjawab somasi ini tidak lewat tenggat waktu 2x24 jam setidak-tidaknya 2 (dua) hari sejak somasi diterima;----------

Demikian Surat Somasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum, NURHAYATI

ADV. ROTAMA, S.H.